

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2530
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท สมบัติ เหลือง สุวรรณ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

นาย เกียรติศักดิ์ เลิศ กิติโกศล ล

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (7), มาตรา 21, มาตรา 150, มาตรา 174 (2), มาตรา 288

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ ศาลสอบคู่ความเกี่ยวกับราคาทรัพย์สินที่พิพาทแล้วตีราคาตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมิน และสั่งให้ผู้ร้องชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มภายใน 15 วัน ดังนั้นการที่ศาลสอบคู่ความและจัดไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งที่ศาลมีอำนาจกระทำได้และถือว่าเป็นการไต่สวนแล้ว หากให้คู่ความนำพยานเข้าสืบไต่สวนก็จะไม่ได้ข้อเท็จจริงแตกต่างนอกเหนือจากการสอบคู่ความและไม่อาจทำให้ประเด็นที่จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงไป ศาลย่อมมีอำนาจนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบคู่ความมารับฟังประกอบการใช้ดุลพินิจ ทำคำสั่งตามที่เห็นควรได้ เมื่อผู้ร้องไม่เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มภายในเวลาที่ศาลกำหนดจึงเป็นการทิ้งฟ้อง.

คดีสืบเนื่องมาจากจดทักฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้เงินยืมและศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยไม่ชำระหนี้โจทก์นำยึดที่พิพาท ผู้ร้องยื่น

คำร้องว่าที่พิพาทเป็นของผู้ร้องทรัพย์พิพาทราคาประมาณ 200,000 บาท ขอให้
ปล่อยทรัพย์

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 ทรัพย์พิพาทปัจจุบันราคา
4,500,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ในขณะทำการยึด 3,283,000 บาท
ไม่ใช่ราคา 200,000 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อประวิงคดีทำให้โจทก์เสียหายขอให้ผู้
ร้องวางเงินประกันค่าเสียหายและขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสอบคู่ความเกี่ยวกับราคาพิพาทแล้วมีคำสั่งให้ผู้ร่อนำค่าขึ้นศาลมา
ชำระเพิ่มให้ครบถ้วนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ ผู้ร้อง
ไม่นำมาชำระภายในเวลาที่ศาลกำหนด ศาลจำหน่ายคดี

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลสั่งให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มโดยไม่มีการ
ไต่สวนหาข้อเท็จจริงจากพยานทั้งสองฝ่าย เป็นการไม่ชอบนั้น คดีปรากฏว่าก่อนที่
ศาลชั้นต้นจะทำการไต่สวนคำร้องขัดทรัพย์ ศาลชั้นต้นสอบคู่ความได้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับที่พิพาทว่า เมื่อ พ.ศ. 2526 ธนาคารโจทก์รับจำนองที่พิพาทไว้เป็นเงิน
2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาพิพาทในขณะนำยึดเพื่อขาย
ทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ไว้เป็นเงิน 3,283,000 บาท กับปรากฏตามคำร้องของ
ผู้ร้องและประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเรื่องขายทอดตลาดที่พิพาทว่า ที่พิพาทเป็น
ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน
38 ตารางวา ด้านทิศใต้จดถนนรามคำแหงรถยนต์เข้าถึง ความละเอียดปรากฏตาม

สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7547/2522 ของศาลชั้นต้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลสอบคู่ความและจดไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ก็เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งที่ศาลมีอำนาจกระทำได้และถือว่าเป็นการไต่สวนแล้ว หากให้คู่ความนำพยานเข้าสืบไต่สวนก็จะไม่ได้ข้อเท็จจริงแตกต่างนอกเหนือจากการสอบคู่ความและไม่อาจทำให้ประเด็นที่จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงไป ศาลย่อมมีอำนาจนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบคู่ความมารับฟังประกอบในการใช้ดุลพินิจทำคำสั่งตามที่เห็นสมควรได้ดังนั้น ที่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบคู่ความชัดเจนเพียงพอและสั่งให้ผู้ร้องนำค่าขึ้นศาลมาชำระเพิ่มภายใน 15 วันโดยตีราคาพิพาทตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินและถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีนั้น เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข เมื่อผู้ร้องไม่เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มภายในเวลาที่ศาลกำหนด เช่นนี้ จึงเป็นการทิ้งฟ้อง ศาลสั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้องได้ ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ